

HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Số: 2026/HĐMB/M&C-CYCLONEX/2026

PHẦN A- CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

1. - Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 do Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
2. Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 do Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 và các Nghị định, Thông tư văn bản hướng dẫn thi hành.
3. Căn cứ vào nhu cầu và khả năng đáp ứng của hai bên.

PHẦN B – CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NÀY (“Hợp đồng”) được lập và ký kết vào Thứ ngày tháng năm 2026, tại: văn phòng CÔNG TY TNHH M&C ELECTRONICS VINA bởi các bên có tên dưới đây:

BÊN A (BÊN MUA): CÔNG TY TNHH M&C ELECTRONICS VINA

Địa chỉ : Lô J1, Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng), Phường Phương Liễu, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại : 02223952000

Mã số thuế : 2300781686

Đại diện bởi : ÔNG CHOI BYOUNG YOUN

Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc

(Sau đây gọi là “**Bên A**”)

Và

BÊN B (BÊN BÁN): CÔNG TY CỔ PHẦN CYCLONEX

Địa chỉ : Tầng 11, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại : 0979557524

Mã số thuế : 0111188244

Tài khoản ngân hàng : 710 68 66 88 tại Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt

Đại diện bởi : ÔNG NGUYỄN VIỆT CHINH

Chức vụ : Giám đốc

(Sau đây gọi là “**Bên B**”)

Bên A và Bên B sau đây được gọi chung là “**Các Bên**” và gọi riêng là “**Bên**”.

Sau khi thỏa thuận, Các Bên thống nhất ký kết Hợp Đồng này với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

- 1.1. Bên A đồng ý mua hàng hóa và Bên B đồng ý cung cấp hàng hóa cho Bên A
- 1.2. Hàng hóa do Bên B cung cấp đảm bảo đúng chủng loại, chất lượng và các thông số kỹ thuật theo thỏa thuận với Bên A. Chi tiết như sau:

No	(Tên sản phẩm)	(Mã sản phẩm)	(Nhà sx)	(Số lượng)	(Đơn vị)	(Đơn giá) VND	(Thành tiền) VND	(Thời gian giao hàng)
1	Đầu đọc mã vạch	DM290X-16-LM-05	Cognex	1	Cái	48,589,000	48,589,000	5-7 Ngày
Total (Tổng chưa VAT)							48,589,000	
VAT 8%							3,887,120	
Total (Tổng cộng)							52,476,120	

Số tiền bằng chữ: Năm mươi hai triệu, bốn trăm bảy mươi sáu ngàn, một trăm hai mươi đồng./

Yêu cầu về chất lượng: Hàng mới 100%, chính hãng, đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất và phù hợp với yêu cầu của Bên A

ĐIỀU 2: GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Thanh toán:

Bên A thanh toán cho Bên B 100%:

- Thanh toán 100% giá trị đơn hàng sau khi bên A gửi đơn đặt hàng cho bên B, tương ứng số tiền: 52,476,120 VND (Năm mươi hai triệu, bốn trăm bảy mươi sáu ngàn, một trăm hai mươi đồng./).

2.2. Đồng tiền Thanh toán: Việt Nam đồng

2.3. Phương thức thanh toán: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản:

Số tài khoản: (VND): 710 68 66 88

Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN CYCLONEX

Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Á Châu- CN Hoàng Quốc Việt

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC GIAO NHẬN HÀNG HÓA

3.1. Bên B sẽ thực hiện giao hàng cho Bên A trong vòng 5-7 Ngày (không kể ngày nghỉ và ngày lễ) kể từ ngày hai bên xác nhận đơn đặt hàng. Địa điểm giao hàng tại: Nhà Xưởng ở khách hàng. Mọi rủi ro liên quan đến hàng hóa chỉ được chuyển giao cho Bên A sau khi hai bên đã hoàn tất quá trình giao nhận và người đại diện có thẩm quyền của hai bên đã ký xác nhận vào Biên bản giao nhận.

3.2. Phương tiện vận chuyển và chi phí vận chuyển, bốc xếp do bên B chịu.

3.3. Trường hợp Bên A chậm nhận sản phẩm thì Bên B có thể gửi sản phẩm đó tại nơi nhận gửi giữ và phải báo ngay cho Bên A. Bên A phải chịu mọi chi phí phát sinh từ việc gửi giữ nếu việc chậm nhận hàng không do lỗi của Bên B và đã được Bên B thông báo trước bằng văn bản.

3.4. Trường hợp Bên B chậm giao sản phẩm thì phải thông báo trước, Bên A có thể xem xét chấp thuận gia hạn thời hạn giao hàng nhưng không quá 07 ngày trừ các trường hợp khác được Bên A đồng ý bằng văn bản. Bên B phải chịu mọi chi phí phát sinh có liên quan. Nếu Bên B không báo trước và/hoặc không được Bên A chấp thuận gia hạn thời gian giao hàng thì Bên B phải chịu phạt và bồi thường thiệt hại theo quy định tại hợp đồng này trong thời hạn do Bên A ấn định.

3.5. Khi nhận hàng, Bên A có trách nhiệm kiểm nhận phẩm chất, quy cách hàng hóa tại chỗ. Nếu phát hiện hàng thiếu hoặc không đúng tiêu chuẩn chất lượng v.v... thì lập biên bản tại chỗ, yêu cầu Bên B xác nhận.

3.6. Trường hợp giao nhận hàng theo nguyên đai, nguyên kiện hoặc đối với các đặc tính của hàng hóa không thể kiểm tra bằng cảm quan bên ngoài, nếu Bên A sau khi nhập kho mới phát hiện có vi phạm thì phải lập biên bản gọi cơ quan kiểm định độc lập đến kiểm tra và phải gửi đến Bên B trong hạn 10 ngày tính từ khi lập biên bản, chỉ khi cơ quan kiểm định độc lập có văn bản xác nhận lỗi thuộc về Bên B thì Bên B mới có trách nhiệm bồi thường.

3.7. Chứng từ gồm có:

- Hóa đơn GTGT hợp lệ: 01 bản
- Biên bản giao nhận: 01 bản

Tất cả các chứng từ trên đều là bản gốc, có dấu đỏ của bên B.

3.8. Trong trường hợp Bên A từ chối nhận hàng sau khi ký kết hợp đồng và Bên B đã đặt hàng từ nhà cung cấp, nếu phát sinh chi phí hủy đơn hàng hoặc chi phí trả lại hàng hóa cho nhà cung cấp, Bên A có trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí này cho Bên B

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

4.1. Bên B:

- (a) Tạo điều kiện thuận lợi để Bên A kiểm tra, giám sát việc thực hiện Hợp đồng cũng như trong quá trình nhận hàng.
- (b) Đảm bảo Hàng hóa được cung cấp theo Hợp đồng là mới 100%, chưa qua sử dụng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của cơ quan cấp có thẩm quyền qui định phù hợp với tiêu chuẩn của Bên A.
- (c) Giao hàng đúng thời hạn, đúng số lượng, chất lượng, quy cách, tiêu chuẩn theo thỏa thuận tại Hợp Đồng.
- (d) Trong trường hợp Bên A chậm thanh toán theo quy định, Bên B có quyền tạm ngừng giao hàng cho đến khi nhận đủ khoản thanh toán mà không bị coi là vi phạm nghĩa vụ giao hàng theo hợp đồng.
- (e) Chịu trách nhiệm vận chuyển hàng đến kho của Bên A.
- (f) Tuân thủ quy định, nội quy của Bên A trong quá trình giao hàng tại địa điểm của Bên A.
- (g) Cam kết có đầy đủ năng lực pháp luật, khả năng tài chính, nhân lực, chuyên môn để thực hiện công việc theo Hợp Đồng.
- (h) Không được chuyển nhượng, chuyển giao nghĩa vụ, trách nhiệm của mình quy định tại Hợp Đồng cho bên thứ ba, trừ khi được Bên A chấp thuận trước bằng văn bản.

4.2 Bên A:

- (a) Kiểm tra hàng trước khi nhận hàng.
- (b) Có quyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện Hợp đồng của Bên B.
- (c) Cử đại diện kiểm tra xác nhận số lượng, chất lượng, quy cách và ký các hồ sơ liên quan khi nhận Hàng hóa tại công trình của Bên A.
- (d) Bố trí nơi chứa Hàng hóa đảm bảo an toàn, bảo quản Hàng hóa đúng quy trình, quy định của Nhà sản xuất.
- (e) Bố trí phương tiện tiếp nhận và bốc dỡ Hàng hóa từ phương tiện vận chuyển của Bên B tại địa điểm giao hàng như quy định tại Khoản 2 điều 2 của Hợp đồng.
- (f) Thông báo bằng văn bản cho Bên B những sự cố, hỏng hóc trong thời gian lưu chứa Hàng hóa.
- (g) Thanh toán cho Bên B như quy định tại Khoản 2, Điều 3 của Hợp đồng

ĐIỀU 5: BẢO HÀNH

5.1. Thời hạn bảo hành: 12 tháng kể từ ngày ký Biên bản giao nhận hàng ("Thời hạn bảo hành"). Dịch vụ bảo hành sẽ do Bên Bán đảm nhận.

5.2. Địa điểm bảo hành: tại kho của Bên Mua hoặc tại một địa điểm khác do Bên Mua chỉ định nhưng phải nằm trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam và được hai bên thống nhất.

5.3. Điều kiện bảo hành:

- a. Trong trường hợp có hư hỏng xảy ra do lỗi sản xuất hoặc do lỗi của Bên B gây ra tại bất kỳ thời điểm nào trong Thời hạn bảo hành, Bên B sẽ cử nhân viên kỹ thuật có mặt tại địa điểm của Bên Mua để khắc phục hỏng hóc đó.

- b. Trong vòng 24h kể từ khi có yêu cầu bảo hành từ Bên A, Bên B có trách nhiệm phản hồi và đưa ra phương án xử lý kịp thời. Sau thời hạn này, nếu Bên B không phản hồi thì coi như đã chấp nhận bảo hành cho mọi lỗi, sự cố và có trách nhiệm sửa chữa, khắc phục trong thời hạn do Bên A ấn định.
- c. Thời hạn khắc phục, sửa chữa do hai bên thỏa thuận (với điều kiện thời hạn này không được gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Bên A) hoặc sẽ theo thời hạn nêu tại điểm b khoản này nếu Bên B không phản hồi. Hết thời hạn trên nếu Bên B không sửa chữa, khắc phục được thì Bên B phải tiến hành thay thế linh kiện, vật tư hoặc hàng hóa mới cùng loại, chính hãng, đạt chất lượng cho Bên A.
- d. Nếu Bên B không thực hiện hoặc thực hiện không đúng việc bảo hành hay không có biện pháp để khắc phục, sửa chữa hay thay thế thì Bên A có quyền tự tiến hành khắc phục, sửa chữa hoặc thuê đơn vị thứ ba khác thực hiện các công việc cần thiết. Mọi chi phí phát sinh do Bên B chịu.
- e. Bên A không phải thanh toán các chi phí về nhân công, đi lại và các chi phí khác trong thời hạn bảo hành.
- f. Các vật tư đã được sửa chữa hoặc thay thế bởi Bên Bán trong Thời hạn bảo hành sẽ được bảo hành tiếp trong Thời hạn bảo hành còn lại.

ĐIỀU 6: DỪNG GIAO HÀNG, DỪNG THANH TOÁN.

6.1. Bên B có quyền dừng giao hàng trong trường hợp:

Bên B có quyền dừng giao hàng khi Bên A chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ quá hạn được ký kết trong Thỏa thuận tín dụng giữa hai Bên. Trong trường hợp này, Bên A có trách nhiệm thanh toán ngay theo qui định và chỉ khi Bên B xác nhận việc thanh toán trên thì Hợp đồng mới được tiếp tục thực hiện.

6.2. Bên A có quyền dừng thanh toán trong các trường hợp sau:

6.2.1. Bên A có bằng chứng về việc Bên B lừa dối thì có quyền tạm ngừng việc thanh toán;

6.2.2. Bên A có bằng chứng về việc Bên B đã giao hàng không phù hợp với hợp đồng thì có quyền tạm ngừng thanh toán cho đến khi Bên B đã khắc phục sự không phù hợp đó;

Trường hợp tạm ngừng thanh toán theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà bằng chứng do Bên A đưa ra không xác thực, gây thiệt hại cho Bên B thì Bên A phải bồi thường thiệt hại đó và chịu các chế tài khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7: TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

7.1. Một sự kiện được coi là bất khả kháng theo điều này quy định phải đáp ứng 03 điều kiện sau:

- Sự kiện xảy ra một cách khách quan nằm ngoài phạm vi kiểm soát của bên vi phạm hợp đồng;
- Hậu quả của sự kiện không thể lường trước được tại thời điểm giao kết hoặc trong quá trình thực hiện hợp đồng cho đến trước thời điểm xảy ra hành vi vi phạm;
- Hậu quả của sự kiện đó không thể khắc phục được mặc dù áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

7.2. Trường hợp một Bên bị ảnh hưởng bởi Bất Khả Kháng thì Bên đó phải thông báo ngay (không quá 05 (năm) ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện Bất Khả Kháng) cho Bên kia bằng văn bản. Hai bên có thể thỏa thuận về các điều khoản tạm ngưng Hợp đồng do sự kiện Bất khả kháng gây ra theo nội dung như sau:

- Thời gian tạm ngưng hợp đồng,
- Áp dụng các biện pháp khẩn cấp để giảm thiểu tổn thất
- Trách nhiệm của các bên để khắc phục hậu quả do sự kiện bất khả kháng gây ra

Thỏa thuận về việc tạm ngưng hợp đồng phải được lập thành văn bản và có sự xác nhận của hai bên

7.3. Trong trường hợp sự kiện Bất Khả Kháng kéo dài liên tục quá 15 (mười lăm) ngày, thì một Bên có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng. Thông báo chấm dứt Hợp Đồng phải ghi cụ thể nguyên nhân chấm dứt là do sự kiện Bất Khả Kháng dẫn đến việc không thể tiếp tục thực hiện Hợp Đồng.

7.4. Không Bên nào được xem là vi phạm Hợp Đồng hoặc bằng cách khác phải chịu trách nhiệm trước Bên kia về bất kỳ chậm trễ nào trong việc thực hiện hoặc việc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Hợp Đồng

trong trường hợp việc chậm trễ hoặc không thực hiện đó là do Bất Khả Kháng mà Bên đó đã thông báo cho Bên kia gây ra, và thời gian thực hiện những nghĩa vụ đó sẽ được gia hạn phù hợp theo thỏa thuận bằng văn bản của Các Bên.

ĐIỀU 8: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

8.1. Hợp đồng có thể chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

- Hai Bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định tại Hợp đồng này;
- Hai Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp Đồng. Trong trường hợp này, hai Bên sẽ thỏa thuận bằng văn bản về các điều khoản cụ thể liên quan đến việc chấm dứt Hợp Đồng;
- Do xảy ra sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục được;
- Theo các trường hợp khác do pháp luật quy định.

8.2. Một Bên được quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng nhưng phải thông báo cho Bên còn lại trước 15 (mười lăm) ngày và việc xác nhận bằng văn bản của Bên còn lại chỉ nhằm ghi nhận, không phải điều kiện bắt buộc để chấm dứt hợp đồng. Các khoản phạt và bồi thường thiệt hại và nghĩa vụ thanh toán của bất kỳ Bên nào đối với Bên Còn lại phải được thực hiện trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng.

8.3. Nếu việc chấm dứt Hợp đồng của một Bên không do lỗi của Bên Còn lại và hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng gây tổn thất, thiệt hại cho Bên Còn lại thì Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng phải bồi thường thiệt hại cho bên kia.

8.4. Trường hợp một Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng do lỗi của Bên Còn lại thì Bên Còn lại phải bồi thường các thiệt hại do lỗi của mình gây ra cho Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng.

8.5. Biên bản thanh lý Hợp đồng có xác nhận bởi cấp có thẩm quyền của các Bên mới là văn bản chính thức cho phép Hợp đồng này được chấm dứt.

ĐIỀU 9: PHẠT VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG THIẾT HẠI

9.1. Vi phạm về chất lượng: Bên B có nghĩa vụ chế tạo lại nếu sản phẩm làm ra không đạt yêu cầu chất lượng mà hai bên đã thỏa thuận trong thời hạn do Bên A ấn định.

9.2. Vi phạm số lượng: Bên có lỗi dẫn đến nguyên vật liệu hư hỏng hoặc không đảm bảo chất lượng phải bồi thường nguyên vật liệu theo giá hiện thời

9.3. Vi phạm nghĩa vụ thanh toán: Bồi thường theo lãi suất chậm trả của ngân hàng mà bên A sử dụng để thanh toán.

9.4. Hai bên thỏa thuận phạt vi phạm đối với bất kỳ hành vi vi phạm hợp đồng như sau: Mức phạt tối đa là 8% giá trị phần hợp đồng vi phạm, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

9.5. Bên nào vi phạm các điều khoản của Hợp đồng này mà gây thiệt hại tới quyền lợi của bên kia thì bên vi phạm phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng với phần thiệt hại thực tế đã xảy ra.

ĐIỀU 10: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

10.1. Hợp Đồng và bất kỳ các vấn đề có liên quan đến Hợp Đồng sẽ được điều chỉnh và giải thích theo Pháp luật;

10.2. Các nội dung chưa được quy định tại Hợp Đồng sẽ được thực hiện theo các quy định của Pháp luật, bao gồm cả quyền và trách nhiệm của các Bên;

10.3. Tất cả các tranh chấp phát sinh liên quan đến Hợp Đồng ("Tranh Chấp"), nếu có, trước hết được giải quyết thông qua trao đổi bằng văn bản của các Bên. Nếu trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày từ ngày văn bản thương lượng đầu tiên gửi đi mà các Bên không tự giải quyết được thì Tranh Chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

ĐIỀU 11: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

11.1. Hiệu lực Hợp đồng: Hợp đồng sẽ tự động thanh lý sau khi hai bên thực hiện hết các nghĩa vụ được nêu ở trong hợp đồng này.

11.2. Sửa đổi, bổ sung: Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này đều phải được làm bằng văn bản và có chữ ký của các bên. Các phụ lục là phần không tách rời của hợp đồng.

11.3. Bảo mật thông tin: Các Bên có nghĩa vụ quản lý, bảo mật thông tin quy định trong Hợp Đồng này cũng như bất kỳ tài liệu, thông tin liên quan nào được cung cấp dưới bất kỳ hình thức nào. Không Bên nào được phép tiết lộ thông tin liên quan đến Hợp Đồng này cho bên thứ ba, trừ khi được sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia hoặc buộc phải công bố thông tin theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

11.4. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký kết./.

- Hợp đồng này và các phụ lục hợp đồng (nếu có) được coi như là cam kết chung giữa hai Bên và sẽ thay thế tất cả các cuộc đàm phán, cam kết trước đó. Mọi bổ sung, sửa đổi vào nội dung của Hợp đồng này chỉ có hiệu lực với sự xác nhận bằng văn bản của cả hai Bên.

- Hợp đồng này được làm thành bốn (04) bản bằng Tiếng Việt, có giá trị ngang nhau và mỗi Bên giữ hai (02) bản. Hợp đồng có thể được dịch ra ngôn ngữ khác; tuy nhiên, khi có sự khác biệt, bản tiếng Việt được sử dụng làm căn cứ

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký tên và đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Việt Chính